

1517379-06.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Cecília Leone

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2210901/2022 - 01º D.P. SE, 26536630 - 01º D.P. SE, 2210901 - 01º D.P. SE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ ORLANDO GOMES BARBOSA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1517379-06.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517379-06.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2210901/2022 - 01º D.P. SE, 26536630 - 01º D.P. SE, 2210901 - 01º D.P. SE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ ORLANDO GOMES BARBOSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Cecília Leone

Vistos.

JOSÉ ORLANDO GOMES BARBOSA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia a 03 de agosto de 2022, por volta de 14h50min, na Rua Junqueira Freire, altura do nº 100, Liberdade, nesta cidade e comarca da Capital, o acusado trazia consigo, para finalidade de venda e entrega a terceiros, cocaína, na forma de crack, pesando 3,5 gramas

acondiçionadas em 15 porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais civis em campana no local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, viram o acusado em ato típico de mercancia – pessoas se dirigiram até ele, entregava algo e recebiam outra coisa em troca; por isso decidiram pela abordagem; realizada busca pessoal, apreendeu-se em posse do réu R\$255,00 e, no chão, ao lado dele a droga.

O procedimento especial foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida (fls. 150/152), o réu foi citado (fls. 163) e apresentou defesa preliminar (fls. 167/168). Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi realizado o interrogatório do réu.

O Representante do Ministério Público, em sede de debates orais, pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia, uma vez que restaram devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas. Quanto à pena deve ser no mínimo, sem aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei de drogas, porque o acusado havia sido preso e solto em 30/06/2022 e já foi denunciado por outro crime de tráfico de drogas, também praticado no ano de 2020 de 2022, havendo indícios de que ele se dedique a atividades delitivas, imposição de regime fechado, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A Defensoria Pública, em sede de debates, pretende a absolvição do acusado sob a alegação de insuficiência de provas à condenação. Subsidiariamente, pretende a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, a fixação de pena mínima, com a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006, imposição de regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade. É o relatório.

Fundamento e decido.

O caso é de condenação.

Interrogado em Juízo, o acusado negou a acusação. Disse que foi ao local comprar drogas, contudo não deu tempo de pagar a droga, afirmou que pegou a droga e o vendedor saiu andando e ficou sem entender, houve aproximação da polícia e soltou a droga no chão.

Os policiais Bruno Verdasca Pereira Brunello e Cristiano Pereira, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram uníssonos ao afirmar que permaneceram em campana no local, que é conhecido como ponto de venda de drogas, e viram o acusado em atos de mercancia e viram também quando ele jogou a droga no chão

Pois bem.

A versão do réu não convence, porque não é crível que primeiro há a entrega da droga e após do dinheiro.

Some-se a isso que, embora os policiais tenham dito que viram o réu em atos de mercancia, esclareceram que quando da abordagem o réu estava sozinho, vale dizer, ninguém evadiu-se ou “saiu andando” como quis fazer acreditar o réu.

Destaco que os policiais são dotados de fé pública. Seus depoimentos são válidos como o de qualquer testemunha e somente podem ser desprezados se comprovado que eles tinham a intenção de prejudicar o réu indevidamente, o que não se verifica no caso, uma vez que os policiais não conheciam o acusado.

Desta forma, verifica-se que o núcleo da prova foi bem demonstrado. O réu estava no local, de posse de drogas e dinheiro.

Por fim, observo que o acusado não logrou comprovar seu álibi, vale dizer, que estava ali para comprar drogas, porque não trouxe nenhuma prova para corroborar suas alegações, e por tal motivo não acolho o pleito subsidiário da defesa, desclassificação para o artigo 28 da Lei Antidrogas.

Convém ressaltar que o réu não é jejuo na prática do crime tráfico de drogas, vez que preso em flagrante aos 24/05/2022 e beneficiado com revogação da preventiva aos 03/06/2022, e em 03/08/2022 foi novamente preso em flagrante no mesmo local, sob a acusação do mesmo crime.

Assim, a não comprovação do álibi, aliada à apreensão de entorpecentes e dinheiro, somada aos depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, são suficientes provas para a condenação do réu.

Estando comprovadas a materialidade e autoria, passo a dosar a pena do réu. Na primeira fase, tendo em vista o artigo 59 do Código Penal, não vislumbro motivos para fixar a pena-base acima do mínimo legal. Assim, totalizando-se em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes a pena permanece inalterada. Na terceira fase da dosimetria, observo que o réu é primário e a quantidade da droga apreendida não se revela impeditiva ao reconhecimento da causa de diminuição constante do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Observo, por oportuno, que o fato de ter anotado acima que o acusado não é neófito na prática do crime em análise, por si só, não tem o condão de concluir que ele se dedique à atividade criminosa, vez que, a despeito de não haver o trânsito em julgado para acusação, ele foi absolvido em Primeiro Grau naquele caso. Assim, uma vez presentes os requisitos previstos, diminuo a pena em 2/3, totalizando-se em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa no valor unitário mínimo. Sem mais, torno a pena fixada definitiva. O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, por se tratar de réu primário, tendo em vista a natureza do crime e o quantum de pena fixado. Pelas mesmas razões, o réu terá o direito de recorrer em liberdade. Por fim, presentes os requisitos necessários, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e em multa no importe de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal. Diante disso, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JOSÉ ORLANDO GOMES BARBOSA, devidamente qualificado nos autos, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto e o réu poderá interpor recurso em liberdade. Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e em multa no importe de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal. Expeça-se alvará de soltura em favor do réu JOSÉ ORLANDO GOMES BARBOSA. Autorizo a incineração das drogas, se ainda não providenciada, preservada quantidade suficiente para eventual contraprova, nos termos dos artigos 50, § 3º, e 50-A, ambos da Lei nº 11.343/2006, que somente poderá ser destruída após o trânsito em julgado da ação penal, conforme artigo 72 do mesmo diploma legal. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados. Decreto a perda do valor apreendido em favor da União. Isento o acusado das custas processuais. P.I.C.

São Paulo, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA